DROIT DU TRAVAIL

Première partie : INTRODUCTION GENERALE A L'ETUDE DE DROIT DU TRAVAIL

Chapitre I : La notion et la définition du droit du travail

Section I : Notion du droit du travail

Etymologiquement, le terme travail tire son origine du mot latin « trepaliare », dénommé « trepalium », désignant un instrument de torture composé de trois pieux en bois, ce qui permettrait de démontrer que le concept de travail a toujours été associé à l'idée de souffrance.

A partir du XIXème siècle, le mot travail prend peu à peu le sens d'une tâche productive, un des moyens primordiaux au développement économique de tous les pays

Le droit du travail est une branche du droit social qui régit les relations entre les employeurs et les travailleurs, ainsi que les droits et les devoirs sociaux qui en découlent.

Section II : Définition

1- Le travail :

Selon Maurice Godelier, le travail se définit comme étant diverses manières inventées par l'homme pour agir sur son environnement naturel et en extraire les moyens matériels de son existence sociale.

2- Droit du travail :

Le droit du travail est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et leurs salariés. Son but est de protéger les salariés mais il doit aussi prendre en compte la protection de l'emploi.

En principe, ce droit ne s'applique qu'aux salariés du secteur privé, il régit donc la majeure partie des rapports de travail. Les travailleurs qui ne bénéficient pas du droit du travail sont d'une part les « indépendants » et d'autre part les travailleurs subordonnés de droit public.

Chapitre II : Historique (Naissance et évolution de droit du travail à Madagascar)

Section I : La naissance de droit de travail malagasy

Elle est apparue dans la société traditionnelle malagasy. D'une part au XVIIème siècle, dont la structure élémentaire clanique n'exigeait aucune forme de relation de travail. D'autre part, au XIXème sur la structure semi complexe, les formes de relations de travail apparurent sous forme « contractuelle » dit « fanompoana » et sous forme « statutaire » dit « fanandevozana ».

Section II : Evolution du droit de travail malagasy : abolition de l'esclavage et du travail forcé

Le droit du travail africain et malagasy est apparu dans deux périodes bien distinguées :

- La première, des origines de la colonisation, à la deuxième guerre mondiale : abolition de l'esclavage en 1848, remplacé par un « succédané ».
- La seconde, de la deuxième guerre mondiale à nos jours : suite à la conférence de Brazzaville de 1944, des changements se manifestent aux réformes sur le plan social : liberté de travail, repos hebdomadaire, création d'un corps de contrôle.

Chapitre III : Les sources du droit du travail

Section I : Les sources internationales

§1 : L'Organisation Internationale du Travail (OIT) :

Le traité de Versailles de 1919 a créé l'OIT (Organisation Internationale du Travail) : Tente d'unifier certaines règles considérées comme essentielles afin « de promouvoir la justice sociale dans le monde par l'amélioration des conditions de vie et de travail ».

§2 : Les sources internationales en dehors de l'OIT :

Les traités internationaux : sont des accords conclus entre deux ou plusieurs Etats souverains (bilatéraux ou multilatéraux).

A- Les sources d'origine étatique :

1- La constitution :

C'est un texte fondamental élaboré par le pouvoir constituant et destiné à organiser les institutions politiques ou pouvoirs de l'Etat et à garantir les droits des citoyens et les libertés fondamentales.

2- La loi

C'est une règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement selon la procédure législative et dans le domaine de compétence établis par la constitution.

3- La jurisprudence :

C'est une source du droit du travail dans les cas exceptionnels où la loi est obscure, absente et vieille. Représente l'ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions dans une question de droit donnée

B- Les sources d'origine professionnelles :

1- Les usages ou pratiques

Ce sont des règles internes à l'entreprise, créateurs de droits et de devoirs pour les employeurs.

2- Les conventions collectives et les accords d'établissements

Sont des accords relatifs aux conditions de travail, sont des règles dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collectives.

3- Le règlement intérieur ou la norme patronale

C'est un document écrit par lequel le chef d'entreprise fixe un certain nombre d'obligations, en matière d'hygiène, de sécurité et de discipline dont le domaine est strictement délimité par le Code du travail.

Deuxième partie : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL : le contrat de travail

Chapitre I : Notion de contrat du travail

La relation de travail subordonné se manifeste pleinement dans le cadre d'un contrat de travail qui est la pièce maîtrise du droit du travail.

Section I : Définition :

1- Le contrat de travail

Le contrat de travail se définit comme étant le contrat par lequel le salarié exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération et sous le lien de subordination de son employeur.

Ce contrat, en tant qu'un accord de volontés, tient « lieu de loi » au travailleur et à l'employeur.

2- L'employeur

D'après l'art.3 al.1 du CT est considéré comme employeur toute personne physique ou morale, individuelle ou collective, publique ou privée, dans l'économie formelle ou informelle, ayant ou non un but lucratif, quelle que soit sa nationalité, son statut, son secteur ou sa branche d'activité, qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et/ou dirige le personnel, qui loue ses services.

3- Le travailleur

L'art. 2 du CT dispose, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privé.

Section II : Les éléments constitutifs ou critères distinctifs de contrat du travail

Le contrat de travail constitue le cadre juridique élémentaire de la relation de travail en ce qu'il définit les obligations de base de chacune des parties. Suivant sa définition, il met en lumière les trois éléments essentiels du contrat de travail :

§1 : La prestation du travail :

La prestation de travail est un élément nécessaire du contrat de travail dont elle constitue l'objet. Peu importe sa nature : physique, manuelle ou intellectuelle, le salarié s'engage à fournir ses services personnels.

Il est tenu une obligation de non concurrence, de garder le secret professionnel, ou simplement la discrétion, de ne pas accepter des dons ou promesses de dons pour faire ou ne pas faire un acte qui relève de son travail.

§2 : La rémunération :

C'est la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail.

Il comprend le salaire de base, les avantages en nature, les primes ainsi que des majorations prévues par la loi ou les accords collectifs.

§3 : Lien de subordination :

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996 : Dr. soc. 1996).

Chapitre II : La formation du contrat de travail

En principe, la formation du contrat de travail n'est constituée qu'à des conditions de fond et de forme n'étant requises qu'exceptionnellement.

Section I : Les conditions de fond

L'art.17 du CT énonce que les contrats de travail sont soumis aux règles de droit commun, notamment le consentement des parties, la capacité de contracter, un objet certain et une cause licite.

§1 : Le consentement

Le consentement doit être exempt de vices (erreur, dol ou violence).

§2- La capacité

Les parties doivent être apte à conclure un contrat de travail sauf les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés.

A Madagascar, l'âge d'admission minimum à l'emploi est fixé à 15 ans d'après la ratification de la convention de l'OIT n°138 de 1973 le 31 Mai 2000.

Et d'après l'art.150 du CT, « Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quinze (15) ans, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et des lois sociales dont la décision tient compte des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. »

§3 : L'objet et la cause

L'objet et la cause du contrat de travail doivent être licites et non contraintes à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.

Section II : Les conditions de forme

Le contrat de travail peut être constaté dans certaines formes que les parties conviennent d'adopter.

Il est en principe un contrat consensuel sous réserve des formalités que la loi exige exceptionnellement. Ainsi pour sa validité, certaines formes de contrat de travail nécessitent un écrit. Sont ainsi concerné :

- ***Le contrat d'apprentissage***

Art. 345 du CT dispose que « Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier ou toute personne exerçant une profession libérale, s'engage à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, appelée apprenti et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage ». Et dans son alinéa 3, Il doit être constaté par écrit à peine de nullité.

- ***Le contrat à l'essai ou l'engagement à l'essai***

C'est un dispositif qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. D'après l'art. 51 du CT, l'engagement ainsi que le renouvellement de l'engagement à l'essai doivent être constatés au moment de l'engagement par un accord écrit précisant au moins le poste à pouvoir, la durée, le salaire et la catégorie professionnelle.

- ***Le contrat du travailleur déplacé***

Selon l'art.58 du CT, le travailleur déplacé est celui qui pour l'accomplissement du travail convenu, est appelé à s'installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle à l'intérieur du pays.

<u>Chapitre II</u> : <u>L'exécution du contrat de travail</u>

L'exécution du contrat de travail implique l'accomplissement par chacune des parties de ses obligations consacrées par son accord et jouissance de droits. Il est un contrat synallagmatique et à exécution successive.

Section I : Le contrat de travail : un contrat synallagmatique

Ce contrat met à la charge des parties des obligations réciproques.

§1 : Les droits et les obligations du travailleur

I- Les obligations du travailleur

Le travailleur est tenu d'une obligation principale sur laquelle il s'engage de fournir une « prestation de travail » à son employeur. Il doit exécuter son travail pour lequel il a été engagé de façon personnelle, consciencieuse et loyale.

II- Les droits du travailleur

Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respecte sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

A- Droit au respect de la durée du travail et au temps de repos

1- La durée du travail

C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée doit être légale.

a- La durée hebdomadaire

L'art.109 du CT dispose que : « Dans tous les établissements assujettis à la présente loi, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces ne peut excéder de cent soixante-treize virgule trente-trois 173,33 heures par mois ou quarante heures (40) par semaine dans le respect des dispositions légales concernant les heures de repos quotidien et hebdomadaire. »

b- La durée journalière

La journée a une amplitude définie par le nombre d'heures pouvant être comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail.

En général, il y a trois modes possibles de répartition de la durée journalière du travail :

- Le personnel travaille 8 heures par jour pendant cinq jours ouvrables, avec repos le samedi ou le lundi, en plus du dimanche.

- Le personnel travaille 6 heures 40 minutes par jour pendant six jours.

- Une répartition inégale du nombre d'heures entre six jours de travail, mais avec un maximum de 8 heures par jour.

2- Le temps de repos

a- Le repos journalier

La durée journalière de travail est de 8 heures au maximum, afin de permettre au travailleur de se reposer quotidiennement la nuit. D'après l'art.118 du CT, le travail effectué entre vingt-deux (22) heures et cinq (5) heures du matin est considéré comme travail de nuit.

b- Le repos hebdomadaire

Le CT, dans son art.114 dispose que : « Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre (24) heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche. »

c- Les jours fériés

C'est une journée légale où le travail est limité. Selon l'art.115 du CT, les jours fériés et les jours « ponts » sont chômés et payés. Et d'après le Décret n° 2025-005 du 07 janvier 2025, sont des jours fériés :

- 1er Janvier : Jour de l'An
- 8 Mars : Journée Internationale des Femmes
- 29 Mars : Commémoration des Martyrs de l'Insurrection de 1947
- Le lundi de Pâques
- 1er Mai : Fête du travail
- Le jour de l'ascension
- Le lundi de Pentecôte
- 26 Juin : Fête Nationale (Indépendance de Madagascar)
- 15 Août : Assomption
- 1er Novembre : Toussaint
- 25 Décembre : Noël

d- Le congé payé

C'est la période durant laquelle un employé prend son droit de s'absenter provisoirement de son emploi et reçoit sa rémunération habituelle.

- ***Les conditions d'octroi et la prise du congé payé*** **:**

Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.

L'art. 130 du CT dispose que la jouissance du congé payé est acquise après douze (12) mois de service effectif. En principe, le congé payé peut être cumulé jusqu'à 3 ans de service.

- ***La rémunération du congé annuel***

➢ L'allocation du congé : Art. 131 du CT, L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale au douzième (1/12) des salaires et des divers éléments de rémunération définis par le présent code, dont le travailleur bénéficiait au cours de douze (12) mois ayant précédé la date de départ en congé, à l'exception des remboursements des frais.

➢ L'indemnité compensatrice : Art. 133 du CT, en cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait exercé ses droits au congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis doit être accordée au lieu et place du congé.

➢ Le régime juridique du congé : par application de l'Art. 130 al.5 du CT : « La date de début et de fin du congé doit être déterminée à l'avance par les parties. Le congé commence le jour où le travailleur aurait dû travailler s'il n'était pas en congé et se termine la veille de sa reprise de service ».

B- Du droit à l'égalité et de l'interdiction de la discrimination

En principe, une discrimination consiste en un traitement défavorable injustifié pour une cause illicite. « Toute forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, est interdite par la loi ». → Art. 6 et suivants du CT.

§2- Les droits et obligations de l'employeur

I- Les droits de l'employeur

Les pouvoirs de l'employeur se justifient par le lien de subordination juridique dans son entreprise. Donc, ces prérogatives se traduisent par :

- Un pouvoir de direction ou de gestion
- Un pouvoir normatif ou réglementaire
- Un pouvoir disciplinaire

II- Les obligations de l'employeur

L'obligation fondamentale de l'employeur est de fournir tous les moyens nécessaires à accomplir le paiement du salaire.

A- La notion du salaire « rémunération »

Au regard du droit de travail, « Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. » C'est la contrepartie du travail fourni qui comprend le salaire de base, les avantages en nature, les primes et indemnités ainsi que la gratification et le pourboire.

1- Le salaire de base

C'est le salaire brut, il s'agit :

- Le salaire au temps : c'est une rémunération par rapport au temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur.
- Le salaire au rendement : varie selon la quantité produite

2- Les salaires accessoires :

Sont des éléments qui s'ajoutent au salaire de base d'un employé. Ces accessoires font partie intégrante de la rémunération des salariés, ils sont :

a- Les avantage en nature : Ce sont des biens et/ou des prestations fournis par l'employeur à ses salariés gratuitement ou à un prix inférieur à leurs valeurs réelles.

b- Les primes et les indemnités :

- Primes : sont des sommes versées aux salariés à l'occasion du travail ou en contrepartie du travail fourni octroyés en fonction de critères déterminés au préalable.
- Indemnités : c'est la somme d'argent versée par l'employeur pour rembourser le salarié de frais supportés à l'occasion du travail.

c- La gratification : somme d'argent donnée à quelqu'un en plus de ce qui lui est dû.

d- Le pourboire : est une somme d'argent remise par un tiers, non par l'employeur, à un travailleur salarié à titre de récompense.

B- La détermination du salaire

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, les parties sont libre de fixer le montant du salaire au taux qui leur convient, cependant, il est encadré par la loi. Il s'agit du (SME), c'est le salaire minimum, soit donc de plancher au-dessous duquel il n'est pas permis de descendre car il représente le minimum vital. C'et le salaire du travailleur qui se trouve au plus bas de la hiérarchie professionnelle.

A Madagascar, l'art 85 du CT dit seulement que le SME assure un minimum vital aux travailleurs les plus défavorisés ainsi qu'un pouvoir d'achat suffisant, sans la clause d'indexation sur le niveau général des prix à la consommation.

De ce fait, il doit être égal pour tous les travailleurs, sans discrimination qui sont dans les conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement ou qui exécutent des travaux de valeur égale quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.

C- <u>Régime juridique du salaire</u>

1- Les modalités de paiement

En principe, le salaire doit être payé en monnaie périodiquement et directement au salarié ayant cours légal à Madagascar, (MGA). → Art. 91 du CT.

Il s'effectue pendant les heures, au siège de l'établissement sur le lieu du travail ou suivant les modalités prévues par le règlement intérieur.→ Art. 93 du CT.

Le salaire doit être payé au plus tard au huitième (08) si le travailleur est payé à la journée ou à la semaine, au vingtième jour si le travailleur est payé à la quinzaine et (08) jours après l'échéance mensuelle si le travailleur est payé par mois. → Art.94 al. 3 du CT.

Tout retard non justifié entraîne une majoration du salaire basée sur le taux d'intérêt légal en vigueur.

2- La protection du salaire

Dans le cadre de la protection sociale, le salarié est protégé contre les infractions en matière de rémunération. Elle s'exprime sur « la retenue du salaire », prohibée par la loi sauf dans le cas où l'employeur avait procédé à une avance sur salaire à savoir :

- L'IRSA, la CNAPS, l'OSTIE, les acomptes (ou salaire anticipé) ;
- Les retenues au titre du logement et des vivres dans les conditions prévues par le décret du 1er mars 1974 ;
- Les avances spéciales consenties par l'employeur au travailleur à condition d'avoir fait l'objet d'un écrit communiqué préalablement à l'inspection du travail (art. 69, al.3) ;
- Les retenues qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire de saisie arrêt ou de cession de solde (art. 684 et suiv. du CPC).

3- La preuve du paiement

La preuve du paiement incombe à l'employeur, c'est une justification de la rémunération qu'il doit obligatoirement remettre à son employeur. L'Art.95 du CT dispose que

le paiement du salaire doit être constaté par la délivrance d'un bulletin de paie établi en malagasy et/ou en français par l'employeur ou son représentant.

Section II : Le contrat de travail : un contrat à exécution successive

Lorsque l'exécution d'un contrat successif s'étend sur une longue durée, il peut être amené à évoluer pour s'adapter à diverses circonstances. Cette évolution conduit à apporter des modifications.

I- La modification consécutive à l'application des normes nouvelles

En principe, la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. L'art. 8 de l'ordonnance n° 62-041 du 1er septembre 1962 relative aux dispositions générales des droits interne et droit international privé présente d'une manière précise : « Toute loi nouvelle s'applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entrée en vigueur, quand elle n'a pas pour résultat de modifier les effets produits par une situation juridique antérieure. »

Ainsi, la loi nouvelle ne peut modifier les effets produits par une situation juridique contractuelle au temps où la loi précédente était en vigueur.

II- La modification du contrat de travail

À tout moment, l'employeur peut, tout comme le travailleur, proposer ou imposer une modification de son contrat de travail ou des conditions d'exécution de ce contrat.

La modification du contrat de travail est soumise sous certaines conditions :

- Elle est non substantielle, si elle porte sur les conditions du contrat de travail. Elle peut être effectuée de manière unilatérale par l'employeur qui peut l'imposer au salarié. Un refus de telle modification pourrait constituer, soit une rupture du contrat imputable au travailleur, soit un motif légitime de rupture de la part de l'employeur.
- Elle est substantielle si elle porte sur un élément essentiel du contrat de travail, en appliquant l'accord des parties comme le déclassement du travailleur, une diminution de la rémunération etc… La non acceptation de la modification entraînante généralement « La cessation des relations contractuelles ».

III- La modification dans la situation juridique de l'employeur

Elle est prévue par l'Art.30 du CT qui dispose que « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion,

transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel d'entreprise. »

Cet article reprend le principe du maintien des contrats de travail déjà affirmer par les codes antérieurs, et cela indépendamment des modifications qui pourraient intervenir dans la situation juridique de l'employeur et, en conséquence, le principe d'opposabilité des contrats au nouvel employeur.

Cette modification constitue la continuation de la même activité des contrats en cours qui sont exclusivement maintenus et ne peuvent être rompu qu'en application des règles de droit commun de la cessation des contrats de travail.

Section III : La suspension du contrat de travail

C'est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail. La suspension du contrat de travail peut également intervenir du fait du salarié ou de l'employeur.

Les principales causes de suspension sont prévues par l'art. 31 du CT.

§1 : Les causes de la suspension du contrat de travail, liées à l'employeur :

I- La fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire. (Art.31 al. 1er)

Le contrat est suspendu en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur « sous drapeaux » ou pour une période obligatoire d'instruction militaire.

II- La suspension du contrat de travail pour crise économique : le chômage technique

Le chômage technique se définit comme étant toute interruption collective du travail résultant de causes conjoncturelles, de nature technique, économique ou accidentelles telles que les accidents survenus aux matériels, une interruption de la force motrice, un sinistre, une pénurie accidentelle de matières premières, d'outillage et de moyens de transport. (Art.31 al.8)

III- La grève licite (Art.31 al. 10)

La grève fait suspendre le contrat de travail lorsqu'elle est licite. Par contre lorsqu'elle est illicite, elle permet à l'employeur de licencier les grévistes sans droit à indemnités.

IV- La réquisition d'emploi prévue par la législation en vigueur (Art.31 al.11)

C'est une mesure exceptionnelle prise par les autorités publiques qui contraint une personne physique à exercer une activité professionnelle spécifique pour répondre à un besoin d'intérêt général ou en situation de crise. C'est une obligation imposée et non un choix volontaire du travailleur.

V- La mise à pied

C'est une sanction disciplinaire prévue suite à une faute commise du salarié dans l'exercice de ses fonctions, sanctionne un comportement fautif grave. Elle doit être indiquée et limitée dans le temps soit par un règlement intérieur soit par la convention collective. Cependant, à l'absence de clauses contractuelles, de convention collective ou de règlement intérieur, la jurisprudence a fixé cette limite au maximum de 8 à 15 jours, en fonction de la gravité de sa faute.

Le salarié mise à pied, ne recevra pas, bien entendu de salaire ni aucune indemnité. Mais à l'expiration de la mise à pied, il devra reprendre ses fonctions ; au cas où il refuserait, il y aurait de sa part, rupture du contrat de travail avec toutes ses compétences légales.

§2 : Les causes de la suspension du contrat de travail liées au salarié

I- La suspension du contrat en raison d'obligation militaire (Art.31 al. 2)

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire légal auquel le travailleur est astreint.

II- La suspension du contrat pour cause de maladie

1- La maladie du travailleur autre que maladie professionnelle ou consécutive à un accident de travail : (Art.31 al.3)

Pour que cette maladie puisse constituer une cause légitime de suspension du contrat, elle doit remplir certaines conditions que la durée maximum de la suspension du contrat en cas de maladie autre que professionnelle du travailleur est au maximum de 6 mois. Cette maladie est recevable par une constatation d'un médecin d'un service médical interentreprises ou d'entreprise ou, à défaut, d'un médecin agrée. Passé ce délai, l'employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous les droits du travailleur, dont notamment le préavis.

Ainsi, en cas de maladie, l'employé a l'obligation d'informer l'employeur par la production d'un certificat médical dressé par un médecin d'un service médical interentreprises ou entreprise ou, à défaut, par un médecin agréé. Selon l'art.5 de l'arrêté n° 1059 du 9 mai 1955,

le travailleur est tenu d'adresser ce certificat médical dans les cinq jours de la cessation du travail.

2- La maladie de l'enfant du travailleur

Pendant la durée d'absence du travailleur, dans la limite de deux (2) mois consécutifs, en cas de maladie ou d'hospitalisation d'un enfant au sens du Code de prévoyance Sociale, sous réserve de présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire du travailleur. Passé ce délai de deux mois, l'employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous les droits tous les droits du travailleur, dont notamment le préavis. (Art. 31 al. 4 du CT).

3- La maladie du conjoint

Pendant l'absence du travailleur, dans la limite de quinze (15) jours consécutifs, en cas d'hospitalisation du conjoint ou de la conjointe légitime sous réserve de la présentation d'un certificat d'hospitalisation de l'intéressé. (Art.31 al. 5 du CT)

III- <u>La suspension du contrat de travail pour compétition sportive nationale ou internationale</u>

Le contrat est en cas de participation du travailleur à une compétition sportive nationale ou internationale, dûment attestée par le Ministre chargé des Sports et les fédérations respectives. (Art. 31 al. 6 du CT).

La durée de la préparation, stage ou formation de la compétition nationale ou internationale entre en compte dans la durée de la suspension du contrat (Art.31 al.6.1).

IV- <u>La suspension du contrat de travail pour exercice de fonction législative électives et publique</u>

Pendant l'absence du travailleur appelé à des fonctions électives. Dans ce cas, la suspension du contrat de travail ne dépasse pas un mandant. Passé ce délai, l'employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous les droits du travailleur, dont notamment le préavis. (Art. 31 al.7).

V- <u>La suspension du contrat pour cause de maternité</u>

A l'occasion de son accouchement et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives dont huit (08) semaines postérieures à la

délivrance. Cette suspension peut être prolongée de quatre (04) semaines au maximum dans les cas dûment constatés par le service médical du travail ou, à défaut, par un Médecin du travail ou, à défaut, par un médecin agrée, de maladie de la mère résultant de la grossesse ou des couches ou de pathologie du nouveau-né. (Art. 143 al 1er et 2).

VI- La suspension du contrat pour cause de paternité

Sauf accord plus favorable des parties, le travailleur salarié conjoint légitime d'une femme qui accouche a droit à trois (3) jours de congé de paternité, payés par l'employeur comme des jours de travail effectif. (Art.134 du CT).

VII- La suspension du contrat de travail pour cause de détention préventive

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la détention préventive du travailleur. Si le travailleur bénéficie d'une décision judiciaire définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement pur et simple ou au bénéfice du doute, sa réintégration est obligatoire. (Art. 31 al.12.1).

Si la détention se prolonge au-delà de 14 mois, l'employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous les droits du travailleur dont notamment le préavis. (Art. 31 al.12 ; 4)

VIII- La suspension du contrat pour la mise en disponibilité du travailleur

L'Art. 31 al.13 dispose que pendant la durée de la mise en disponibilité du travailleur, dont les conditions et modalités sont fixées par la convention collective ou, à défaut, par l'accord individuel entre les deux parties.

Chapitre III : La cessation du contrat de travail

La cessation du contrat de travail consiste à mettre fin un terme au contrat avant l'échéance, elle peut cesser ou rompre à tout moment. En droit commun, le principe de ce contrat est cessé par la volonté unilatérale de l'une des parties. Donc le mode normal de cette cessation est résiliable à tout moment.

Section I : La cessation du contrat à durée indéterminée

Le CDI est un contrat de travail sans date d'échéance dont il peut être rompu à tout moment par la volonté unilatérale de l'une des parties.

L'art.35 du CT dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour quatre (4) causes :

1- Du fait de l'employeur, par le licenciement ;

2- Du fait de travailleur, par la démission ;

3- Par l'accord de volontés des parties ;

4- En cas de force majeure, laissée à l'appréciation de la juridiction compétente »

§1 : La démission

C'est un acte unilatéral par lequel un salarié prendre l'initiative d'une rupture qui est imputable à un CDI.

A- Conditions

En principe, pour qu'il y a démission, elle doit réserver aux contrats à durée indéterminée. Ainsi, la jurisprudence admet que la volonté de démissionner doit donner de manière claire, certaine et non équivoque. S'il existe une ambiguïté sur le désir du salarié, la démission du CDI pourra être requalifiée en licenciement injustifié ou sans cause réelle et sérieuse.

L'Art.43 du CT dispose que le salarié peut librement démissionner. Toutefois, il est tenu d'indiquer le motif de sa décision. La démission n'est soumise par la loi à aucune règle de forme. Le salarié peut opter de l'exprimer par oral ou par écrit une lettre de sa démission. Donc, il doit être expresse en précisant le motif pour la protection de l'une des parties, notifiée à l'employeur. De ce fait, la démission constitue un droit d'ordre public que l'employeur ne peut pas refuser. Il est donc interdit d'obliger le travailleur à rester au service de l'employeur pour échapper le travail forcé, sauf au pays du golfe par l'application du système « kalafa ».

B- Effets

La démission met fin au contrat de travail de manière définitive. Le salarié démissionnaire est tenu de respecter une période de préavis sauf en cas de faute lourde de l'employeur. En revanche la rupture est considérée comme abusive.

Elle ne donne droit à aucune indemnité sauf l'indemnité compensatrice de congés payés.

§2 : Licenciement

Lorsque c'est employeur qui prend l'initiative de la rupture du CDI, il s'agit, en principe d'un « licenciement ». C'est la mesure par laquelle, agissant d'une manière unilatérale, un employeur met fin au contrat à durée indéterminée qui le lie à un salarié. Pour être valable, il doit être motivé par un motif prévu par la loi soit un motif personnel soit un motif économique.

A- Le licenciement pour motif personnel

1- Définition

Le licenciement pour motif personnel est celui fondé sur un motif inhérent à la personne du salarié, soit que celui-ci ait commis une faute, soit que son comportement au travail implique pour l'employeur une rupture du contrat de travail.

En clair, l'employeur devra prouver la réalité du motif invoqué : on parlera respectivement de licenciement **disciplinaire** (résulter d'un fait constitutif soit d'une faute grave, soit d'une faute lourde) ou **non disciplinaire**, doit être guidé par une cause réelle et sérieuse, sinon il pourra être considéré comme abusif.

2- La procédure du licenciement

Qu'il soit fondé sur une faute ou sur un fait non fautif, l'employeur doit observer une procédure, varie selon la qualité du travailleur soit simple soit protégé.

a- Pour le travailleur simple

Pour que la procédure de licenciement pour le travailleur simple soit valable, l'employeur doit respecter des étapes suivantes :

- Notification écrite du licenciement :

Spécifiquement, le licenciement doit être notifié par écrit (l'art. 42 al.5 du CT), en précisant ses motifs soit disciplinaire soit non disciplinaire. La date de réception de cette notification marque le point de départ du préavis. Toute présentation ultérieure de nouveaux motifs de licenciement est irrecevable.

- Convocation à un entretien préalable :

Avant toute décision, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Cette convocation doit s'écouler au moins 3 jours ouvrables à l'avance, afin que le travailleur prépare ses moyens de défense.

- Le déroulement de l'entretien :

Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer au salarié les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications. Le salarié doit se présenter à l'entretien

préalable et aucune excuse n'est recevable en cas de son absence sauf en cas de convocation irrégulier.

b- Pour les travailleurs protégés

La procédure de licenciement pour les travailleurs protégés peut être prévue par la convention collective, l'accord d'établissement ou le règlement intérieure. Sont des travailleurs protégés : le travailleur accidenté de travail, le médecin des services médicaux interentreprises, les délégués personnels, les délégués syndicaux, le représentants élus du Comité d'entreprises.

D'après l'art.156 du CT, tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur doit être soumis à la décision de l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Cette décision doit être rendue dans un délai de soixante (60) jours ouvrables de la saisine.

c- Les sanctions en cas de procédure irrégulière

- Le non-respect des formalités prévues par les règlementations, le contrat individuel ou la convention collective, rendent le licenciement irrégulier, et donc abusif à la forme. → Art. 39 al.2
- D'après l'art 221 al. 4, 5, 6, qu'en cas de faute lourde, l'employeur ne peut prononcer la suspension du contrat de travail de l'intéressé qu'après avoir visé l'Inspecteur du Travail du ressort. Cet article exprime les cas de refus ainsi que du confirmation du licenciement.

B- <u>Le licenciement pour motif économique</u>

Le licenciement économique permet à l'employeur de rompre le contrat, non en raison de la personne du salarié, mais en raison de considérations économiques de l'entreprise. Conformément à l'art.44 du CT, le licenciement pour motif économique est un licenciement provoqué par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou des motifs d'organisations entraînant une suppression de poste. Il peut être collectif ou individuel.

1- Licenciement collectif et individuel pour motif économique

Pour qu'un licenciement soit qualifié de collectif pour motif économique, il intervient aux plusieurs salariés, licenciés simultanément ou sur une courte période pour les mêmes raisons économiques. Il diffère du licenciement individuel car il concerne un nombre significatif de salariés et est motivé par des raisons indépendantes de la personne des employés.

En revanche, le licenciement individuel pour motif économique constitue un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne

du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur et consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit à des problèmes liés à l'entreprise. En cas d'une modification substantielle, le travailleur doit émettre son avis dans un délai de 15 jours s'il accepte ou non cette modification.

2- La procédure de licenciement collectif et individuel pour motif économique

Cette procédure est encadrée par la loi afin de protéger les salariés. De ce fait, l'employeur doit consulter le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel sur la mesure projetée en leur donnant les informations sur les motifs du licenciement, la situation financière de l'entreprise, le plan de redressement projeté, la liste du personnel concerné par catégorie professionnelle, la priorité de réembauche et l'évolution de l'emploi dans l'entreprise. Ainsi que l'employeur requiert la saisine de l'inspecteur du travail pour joindre la demande du procès-verbal de consultation. → art.45 du CT.

C- <u>Le caractère de licenciement</u>

Le CDI est en général non formel mais pour le respect d'ordre public, il doit porter la preuve à la connaissance de l'autre partie par tous moyens, donc c'est un acte juridique.

1- Le licenciement pour cause réelle et sérieuse

Une cause réelle et sérieuse, est la preuve que doit rapporter pour justifier la rupture du contrat.

Elle est réelle lorsque l'existence des faits sont précis et sérieuse lorsque le licenciement doit reposer sur des faits suffisamment graves.

2- Le licenciement abusif et légitime

Un licenciement est abusif ou injustifié lorsque la rupture du CDI est sans cause réelle et sérieuse. Tandis qu'il est légitime lorsque la rupture est fondée sur des motifs valable et justifiée par la loi suite à une faute du salarié (faute grave ou lourde).

En ce sens, le licenciement abusif ouvre droit au salarié des indemnités dont le montant varie en fonction de son ancienneté et des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.

§3 : Le préavis ou le délai-congé

En principe, le préavis ne concerne que dans le CDI. A défaut d'un accord à l'amiable ou d'une faute lourde de l'employé, une rupture de contrat est soumise à ce qu'on appelle « un préavis » donné par l'initiateur de la rupture. D'après le décret 2007-009, « Le préavis est l'obligation pour le travailleur ou pour l'employeur d'aviser l'autre partie de sa décision de mettre fin au contrat à durée indéterminée. »

A- La forme et la durée du prévis

1- La forme du préavis

Le préavis ou délai-congé peut se présenter sous deux formes. Il s'agit d'abord, d'un délai qui doit s'écouler obligatoirement entre l'annonce de la décision et la rupture définitive du contrat. Ensuite il se présente sous forme d'une indemnité.

a- Le délai du préavis

C'est le laps de temps qui s'écoule entre la notification du congédiement et la cessation des effets du contrat. Le point de départ du délai de préavis se situe à la date ou à la déclaration de volonté de l'une des parties de mettre fin au contrat qui a été portée à la connaissance de l'autre partie.

b- Indemnité :

En cas de brusque rupture du contrat ou quand le délai de préavis n'a pas été intégralement ou en partie observé, le préavis consiste en une indemnité.

2- La durée du préavis

Au moment de la rupture du contrat, la période du préavis varie en deux critères : l'ancienneté du travailleur et sa catégorie professionnelle. Art.3 du présent décret fixe la durée du préavis comme suit et ne peut lui être inférieur en aucun cas :

Ancienneté de service	Groupe professionnel				
	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5
Moins de 8 j	01 jour	02 jours	03 jours	04 jours	05 jours
Moins de 3 mois	03 jours	08 jours	15 jours	01 mois	01 mois
Moins de1 an	08 jours	15 jours	01 mois	01 mois et demi	03 mois
Plus de 1 an	10 jours	01 mois	01 mois et demi	02 mois et demi	04 mois
Plus de 3 ans	Plus 2 jours par année de service dans la limite totale de :				
Plus de 5 ans	01 mois	01 mois et demi	02 mois	03 mois	06 mois

B- <u>Droits et obligations des parties</u>

L'art.5 du présent décret dispose que pendant la durée du préavis, le travailleur a droit à un temps de liberté d'une journée par semaine, pris globalement ou fractionné en heures, selon son choix. De ce fait, il est tenu à respecter le règlement intérieur ainsi que l'exécution de son travail. Quant à l'employeur, il a le droit d'exiger l'exécution du travail au travailleur et durant la période du préavis, il est tenu de mettre à la disposition du salarié « une attestation d'emploi provisoire. → Art.38 al.2 du CT.

<u>Section II</u> : <u>Le contrat de travail à durée déterminée</u>

§1 : <u>Définition</u>

Au terme de l'Art. 23 du CT, Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail caractérisé, au moment de sa conclusion, par l'existence d'un terme fixé par les parties ou lié à un événement dont la survenance future est certaine même si elle ne dépend pas de la volonté des parties.

§2 : <u>Les conditions du CDD</u>

A- <u>Le recours du CDD</u>

Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sa conclusion

n'est possible que pour l'exécution d'une tâche exceptionnelle et temporaire. Il peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : les travailleurs engagés en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît extraordinaire de l'activité de l'entreprise et la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurités. → Art. 24 al.1 et 2 du CT.

Le recours au contrat à durée déterminée est strictement limité, il ne peut être conclu que dans les cas suivants :

- Interdiction d'avoir recours à un contrat à durée déterminée, lorsque ce contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ;
- Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise doit pourvoir au remplacement temporaire d'un salarié occupant un emploi permanent. Les conditions de travail sont fixées par l'Art.62 du CT : « Est considéré comme travailleur intérimaire, tout travailleur engagé pour remplacer provisoirement un titulaire à un poste pendant la durée d'absence de ce dernier n'excédant pas un (1) an. »
- Dans l'hypothèse du travail saisonnier, les conditions de travail sont fixées par l'art.66 du CT : « Est considéré comme travailleur saisonnier, tout travailleur engagé pour la durée nécessaire à la réalisation d'un travail saisonnier par nature.»

B- La forme et la fixation du terme du CDD

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat formel, constaté par écrit, à peine de nullité. Le défaut d'écrit, de signature du contrat s'assimile en une absence de contrat, ce qui ouvre droit au salarié à une demande de requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée. → Art. 23 al. 3 du CT.

La fixation du terme peut résulter d'une date convenue à l'avance ou d'une durée exprimée en mois ou année. La durée minimale de CDD est d'un mois et ne peut excéder de 2 ans. → Art.25 du CT.

C- Le renouvellement du CDD

Le CDD peut être renouvelé deux fois au maximum, sans que la durée totale du contrat ne dépasse six ans avec les renouvellements. Le renouvellement est possible si une clause du contrat le prévoit ou un avenant est proposé u salarié avenant l'échéance de son contrat.

§3 : La requalification du CDD en CDI

La requalification intervient en cas de non-respect des règles prévues par la législation du travail. D'après le présent code, plusieurs situations sont prévues, notamment :

- Le contrat à durée déterminée dont les conditions exigées pour son existence ne sont pas remplies ;
- Le contrat à durée déterminée et le contrat d'essai aux termes desquels aucune des parties n'a manifesté sa volonté de cesser les relations de travail ; (dépassement de la durée maximale légale)
- Le contrat des journaliers occupés au même poste de façon intermittente pendant six (6) mois successifs pour le compte d'un même employeur et totalisent en moyenne vingt (20) jours de travail par mois.

§4 : La rupture ou la cessation du CDD

En principe, le CDD prend fin à l'arrivé du terme prévu. Il ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie sauf dans les cas spécifiques prévus au contrat, en cas de faute lourde ou en cas de force majeur.

En cas de commission d'une faute lourde d'une partie au contrat, l'autre partie doit saisir et demander à la justice la résiliation judiciaire du CDD.

Dès l'instant où la rupture anticipée à laquelle procède l'une des parties, avant le terme fixé, n'est justifiée ni par la force majeure ni par la faute lourde du contractant. Cette rupture constitue une violation des engagements souscrits et justifie la condamnation de son auteur au paiement de dommages intérêts. Toute rupture avant terme d'un CDD est présumée abusive.

Section III : Engagement à l'essai

§1- Définition

La période d'essai est définie comme « permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».

§2- Les caractéristiques principales de l'engagement à l'essai

Au moment de l'engagement, l'essai doit être constaté par écrit, en précisent au minimum le poste à pourvoir, la durée, le salaire et la catégorie professionnelle. A défaut d'écrit, l'essai est réputé inexistant ayant un caractère d'un contrat à durée indéterminé. → Art.52 du CT

D'après l'art.54 du CT, le travailleur engagé à l'essai bénéficie des mêmes conditions de travail et de protection sociale que les travailleurs confirmés au même poste.

§3- La durée et le renouvellement de la période d'essai

La durée de l'essai est fonction de la catégorie professionnelle et ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour que l'employeur apprécie l'aptitude professionnelle du travailleur. → Art.53 al.1 du CT

En tout état de cause, le contrat d'engagement à l'essai ne peut excéder six (06) mois, renouvelable une fois. → Art. 53 al.2 du CT

D'après l'art.4 du décret n°2007-008, les différentes catégories professionnelles sont réparties dans les cinq groupes ci-après :

Groupe	**Durée maximale de l'essai**
Groupe 1 : M1, M2/ 1A, 1B	3 mois
Groupe 2 : OS1, OS2, OS3, OP1/2A, 2B, 3A, 3B	3 mois
Groupe 3 : OP2, OP3/4A, 4B, 5A, 5B	3 mois
Groupe 4 : Ingénieurs, Cadres administratifs, Commerciaux, chefs de services	4 mois
Groupe 5 : Cadres supérieurs comportant commandement sur d'autre cadre	6 mois

§4- La suspension de l'engagement à l'essai

D'après l'art.56 al.1er et 2 du CT, le contrat à l'essai est suspendu pendant la durée d'absence pour maladie du travailleur, durée limitée à la période d'essai restant à courir à l'expiration de la suspension. L'engagement à l'essai est prorogé pour une durée correspondant à la durée de l'essai qui restait à courir avant la suspension.

§5- La rupture de la période d'essai

Le principe posé par l'art.55 du C.T, est que les contrats d'engagement à l'essai peuvent être résiliés sans préavis et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à indemnité, sauf disposition contraire du contrat de travail ou de la convention collective.

Le nouveau code prévoit néanmoins à son art.57 que l'inspecteur du travail habilité à constater tout abus dans le domaine de l'essai.

En cas de rupture pendant l'essai, l'employeur est tenu de délivrer « une attestation provisoire » d'emploi à un salarié à la date de la notification de la rupture.

Section V : Les effets de la cessation du contrat de travail

Quelles que soient les circonstances de la rupture du contrat de travail ou ses motifs, des obligations spécifiques incombent aux parties en visant la protection de leurs droits ainsi qu'à assurer une séparation conforme à la loi.

I- Les obligations de l'employeur lors de la cessation du contrat

Tout employeur est tenu d'établir et de délivrer à son salarié des documents formalisant la fin du contrat. Il s'agit du certificat de travail, le solde de compte.

A- Le certificat de travail

L'employeur est tenu à la cessation du contrat de travail, délivrer au travailleur, sous peine de dommages intérêts un certificat de travail. « C'est un document établi par l'employeur au terme du contrat de travail d'un salarié ».

Cette obligation légale pèse sur l'employeur et qui ne connaît aucune exception, quelle que soit la clause de la rupture, et même si le salarié a commis une faute.

B- Le solde de tout compte

C'est un document rédigé par l'employeur qui fait l'inventaire des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

C'est un reçu que l'employeur exige souvent du salarié lorsqu'il quitte l'entreprise. Dès la cessation des relations de travail, l'employeur doit régler tous ses droits au salarié. → Art. 42 al.2 du CT

- Formalités du solde de tout compte :

Il doit être établi en double exemplaire, remis au salarié soit en contre signature soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai, à la fin du contrat.

II- Les obligations du travailleur lors de la cessation du contrat de travail

Le travailleur a également une obligation à respecter lors de la cessation du contrat. Cette obligation renferme à « l'interdiction de la clause de non-concurrence ».

En effet, pendant le cours du contrat, le travailleur doit s'abstenir de concurrencer son employeur. Cette obligation ne survit plus à l'extinction du contrat. En vertu du principe constitutionnel de la liberté du travail et de la liberté d'entreprendre, toute clause qui viserait à interdire au salarié d'ouvrir un établissement similaire à celui dans lequel il a travaillé ou s'engager au service d'une entreprise concurrente, après la rupture des relations de travail, est nul et nul effet.

Chapitre V : Les litiges du contrat de travail

Section I : Les conflits individuels de travail

Ce sont des conflits ou des litiges entre employeurs et salariés résultant d'un contrat de travail ou bien ayant pour objet la méconnaissance d'un droit reconnu individuellement à l'employeur ou au travailleur par les nombreuses sources du droit du travail.

De ce fait, le législateur a offert aux parties deux moyens pour résoudre leur conflit :

§1 : La procédure devant l'inspection du travail

L'Art 262 du CT dispose que : « Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'inspection du travail de régler le différend à l'amiable. »

Cette procédure permet souvent d'éviter un procès et permet un gain appréciable de temps ; dans certains cas, elle évite la rupture du contrat de travail.

En pratique, l'inspecteur du travail convoque les parties au litige pour régler à l'amiable le conflit. Et il est tenu de dresser et de délivrer un procès- verbal à chacune des parties constatant soit :

- Un procès-verbal de conciliation, s'il a obtenu l'accord des parties ;
- Un procès-verbal de conciliation partielle, s'il y a désaccord sur certains points ;
- Un procès-verbal de non conciliation en cas d'échec total de la conciliation ;
- Un procès-verbal de carence en cas de défaut de comparution de l'une des parties après une troisième convocation.

§2 : Les juridictions du travail

Ces juridictions sont chargées de trancher les litiges individuels nés du contrat de travail. Le demandeur peut exceptionnellement choisir entre le tribunal de sa résidence située à Madagascar et celui du lieu de travail qui est en principe territorialement compétent. → Art. 275 du CT.

Section II : Les conflits collectifs du travail

Ce sont ceux qui opposent une communauté de travailleurs à un ou plusieurs employeurs et qui ont pour objet d'obtenir la satisfaction d'une revendication de nature à profiter à des travailleurs déterminés collectivement. Ces conflits peuvent prendre diverses formes notamment la grève et le lock-out.

§1 : La grève et le lock-out

1- La grève

Aux termes de l'Art. 296 al.2 du CT, la grève est un arrêt complet, concerté et collectif du travail décidé par des salariés d'une entreprise ou d'un établissement pour faire aboutir des revendications professionnelles qui n'ont pas été satisfaites.

La grève licite constitue une cause de suspension du contrat mais ne suspend pas le mandant des délégués syndicaux ni celui des représentants du personnel.

La grève s'avère illicite lorsqu'elle est menée en violation des règles de forme et de fond. De ce fait, elle peut entraîner l'application de sanctions pénales et disciplinaires, ainsi que la perte du droit aux indemnités et aux dommages intérêts prévus en cas de rupture de contrat.

Les grévistes doivent, sous leur responsabilité, assurer les mesures de sécurité indispensable des biens et des personnes et respecter l'outil de travail. → Art. 300 du CT

2- Le lock-out

D'après l'Art. 301 du CT, le lock-out est la fermeture de tout ou partie d'une entreprise ou d'un établissement par l'employeur à l'occasion d'une grève des salariés de son entreprise.

Le lock-out licite constitue aussi une cause de suspension du contrat et dispense l'employeur de verser au salarié la rémunération habituellement due pour la période concernée. → Art. 302 du CT

Il est licite lorsqu'il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la grève est manifestement irrégulière. En revanche, il est réputé illicite lorsqu'il est prononcé

irrégulièrement, l'employeur doit payer à chaque travailleur concerné les salaires et indemnités que celui-ci aurait dû percevoir s'il avait pu fournir sa prestation habituelle de travail.

§2- Les procédures de règlement des différends collectifs

Art.210 du C.T, la procédure de règlement du différend collectif comprend trois étapes :

- La négociation : c'est une phase obligatoire et amiable.
- La médiation : c'est une intervention d'un tiers neutre.
- L'arbitrage : c'est une décision contraignante d'un tiers.